

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060396-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS GONZAGA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - FNDE - PLEITO DE RENEGOCIAÇÃO - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MEDIDA CAUTELAR DO AUTOR, a fim de manter a decisão do processo 5053065-10.2024.4.02.5101/RJ, evento 3, DESPADEC1. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5060396-43.2024.4.02.5101

510014524819 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060396-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS GONZAGA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo do 10º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5053065-10.2024.4.02.5101 (Evento 3), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para que seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 241,59" do seu contrato de FIES."

Por meio da decisão do Evento 3 foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo FNDE e pelo Banco do Brasil.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou a petição inicial e concluiu que as teses arguidas não são aptas a que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Pela análise da inicial, verifica-se que o caso revela discussão sobre o contrato de financiamento estudantil, com pedido liminar para fins de suspensão dos descontos. Fundamenta seu pedido no princípio da isonomia, ao argumento de que a Lei 14.375/2022 faz distinção indevida entre a possibilidade de renegociação entre os insolventes e solventes.

Todavia, não se identifica urgência a justificar a concessão da tutela requerida. Caso se reconheça o direito à parte a autora, haverá o recebimento dos valores em atraso, devidamente corrigidos, ou terá quitação do seu financiamento de maneira antecipada.

As teses levantadas pela parte autora deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo em momento oportuno.

Além de não se amoldar aos princípios dos JEFs, não haveria utilidade ou adequação do que se pleiteia em sede liminar. Tratando-se de obrigação de trato continuado, com emissão de boletos para pagamento, se há certeza do autor com relação à sua pretensão, poderia até mesmo, em tese e sob sua conta e risco, pagar parcialmente, sendo certo que, diante do insucesso da demanda, teria que arcar com todos os juros e atualização, tal como numa consignação em pagamento.

Destarte, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Destaco, por fim, que após a decisão do Evento 3, que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescido aos autos que modificasse o entendimento ali manifestado.

Ante o exposto, **voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MEDIDA CAUTELAR DO AUTOR**, a fim de manter a decisão do processo 5053065-10.2024.4.02.5101/RJ, evento 3, DESPADEC1. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto.